索 引 号: 76748432-X/2024-00001　　**分类:**

发布机构: 龙华区应急管理局　　**发文日期:** 2024年01月08日

名　　称: 龙昆下村29-2号“9.04”坍塌一般生产安全责任事故调查报告

文　　号: 无　　**主 题 词:**

时 效 性:有效

龙昆下村29-2号“9.04”坍塌一般生产安全责任事故调查报告

2023年9月4日上午9时15分左右，在海口市龙华区滨海街道龙昆下村29-2号自建房门外一处空地，发生一起挡土墙坍塌事故，造成一人死亡，直接经济损失万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，区政府成立了由区应急管理局牵头，区纪委、滨海街道办事处、区政府办、区总工会、区住建局、公安分局滨海派出所、海口市综合执法局龙华分局等相关部门人员组成的“9.04”坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请龙华区人民检察院参与事故调查工作。现将调查有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故有关人员情况

1.张超，男，四川巴中人，56岁，身份证号：51302**********511，是朱开定找来的施工工人，事故死者。

2.王玉光，男，海南海口人，61岁，身份证号：46010**********01X，龙昆下村29-2号房的房东，已退休。

3.朱开定，男，四川巴中人，61岁，身份证号：51302**********611，无工作单位，是龙昆下村29-2号自建房地面整平作业的承接方（自然人），平时外打零工，现场目击者。

（二）挡土墙情况

海口市龙华区滨海街道龙昆下村29-2号自建房门外是一处长约12.7米，宽约2.1米的内部道路，面积约为27平米，未达到向住建部门报备要求。房门口东方向有一面高约2.3米、宽约2.1米、厚约0.1米的挡土墙，该挡土墙的底部砌在一根长约12米的PVC管上，该挡土墙由房东建于2016年，用于遮挡对面房屋不雅的墙面。

（三）作业承接情况

2023年9月1日，王玉光联系到朱开定到龙昆下村29-2号自建房整平地面，双方口头约定维修费用包工包料5000元整，王玉光现金支付2000元给朱开定购买整平地面材料的购买。

二、事故发生经过、事故救援情况和事故调查情况

（一）事故发生经过

2023年9月04日上午8时，朱开定、张超分别在内部道路两侧进行地面整平作业。8时42分32秒，朱开定一侧的挡土墙突然倒下，砸中了在住宅大门一侧地面整平作业的张超的头部。

（二）事故救援情况

事发后，朱开定便将压在张超脚上的石块搬离并告知王玉光，王玉光立即拨打120急救电话，约十分钟后，120医护人员赶赴事发现场将张超送往海口市人民医院第一附属医院进行抢救，当日17时20分，医护人员宣布张超经抢救无效死亡。

当日18点38分左右，接海口市12345热线报告该起事故，滨海街道办事处、区应急管理局、滨海派出所等赶往事故现场进行调查处理。

事后，王玉光、朱开定与张超家属就张超死亡赔偿问题达成一致并签订协议书，并向其家属支付一次性赔偿金人民币70万元整，张超家属情绪稳定，工作顺利完成。

三、事故原因和性质

事故调查组通过对事故现场的勘验，对相关人员进行询问，调取查阅滨海派出所询问笔录、现场监控摄像、海南医学院第一附属医院急救病历及居民医学证明书载明死亡原因：颅脑损伤。事故发生的原因如下：

（一）事故原因

1.直接原因

张超在作业时未佩戴安全帽，未注意到挡土墙情况，导致其在进行作业过程中被突然坍塌的挡土墙砸中头部，经抢救无效死亡。

2.间接原因

朱开定未监督张超在作业过程中佩戴安全帽等劳动防护用品，挡土墙突然失去平衡坍塌砸中一旁作业的张超。

（二）事故性质

经调查认定，“9.04”坍塌事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故人处理及建议

1.张超，男，56岁，安全意识淡薄，作业时未佩戴安全帽，未注意到挡土墙存在安全隐患情况，导致其在进行作业过程中被突然倒下的挡土墙砸中头死亡。张超对此次事故的发生负有主要责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不予追究其责任。

2.朱开定，男，61岁，作业过程中未监督张超佩戴安全帽等劳动防护用品，挡土墙突然失去平衡坍塌砸中一旁作业的张超，以上行为违反了《中华人民和国安全生产法》第四十五条之规定，对此次事故的发生负有间接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议海口市综合行政执法局龙华分局对其进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

1.朱开定应从这起事故中吸取深刻的教训，在承接作业时应监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，杜绝类似事故发生。

2.区住建部门要加强对取得施工许可证的自建房的巡查力度，对发现有违法行为，要及时督促整改并移交执法，消除事故隐患，并将整改落实情况形成报告报送事故调查组。

3.滨海街道要加大对自建房的巡查力度，对发现有违法行为，要及时进行处置，消除事故隐患。强化相关法律法规学习，结合事故警示案例、暴露问题和危险作业行为等内容进行宣传，提升辖区安全生产文化氛围，并将整改落实情况形成报告报送事故调查组。

“9.04”坍塌事故调查组

打印本页 关闭窗口

网站地图 | 网站帮助 | 联系我们 |

主办：海口市龙华区人民政府办公室 中文域名：海口市龙华区人民政府.政务 琼ICP备2025064805号-3

承办：海口市龙华区科技信息和中小企业服务中心

网站联系电话:0898-66569776

琼ICP备2025064805号-2 琼公网安备：46010002000912号 政府网站标识码：4601060001